

עין משפט
נר מצוה

יב:

אמר **יֵה מַגְנִיא באפיה**. פירוש אס נָרִיךְ להקינָה עד שמתיישז

דעתה להשיז אס טהורה היא אס לאו: **כִּי מצריכי** **זבו**

בדיקה. פירוש להקיץ אחכס עד שמתיישז דעתכס להשיז אס טהורה

היא וכגון שהיו צאין מדי שבת או מדי חדש אצל לא לזמן מרובה

כדלמר לקמן (דף טו.) והוא שזא

תוך ימי עונתה אצל יותר יש לחוש

שמא ראתה צינמייס: **לֹא פירות**.

נכסי מלוג שאכל ולא דין פירות דהיינו

פרקונה ואיירי צין הכיר זה וצין לא

הכיר זה דכלא הכיר זה הוי מקח

טעות ומחלה ליה דניחא לה דינפוק

עלה שמא דאישות כדלמרנין גבי

אילונית צפרק אחיו נשך (ב"מ דף סו.)

ובזהכיר זה נמי אין לה כלום כדלמר

גיש מותרות (יבמ' פה:) צשניו' לעריות

שהיא י' מרגילתו משום דזרעה כשר:

ביון **דלא חזיא** **לביאה** **צית** **לה**

בתובה. אע"ג דאיכא מאן

דלמר צפ' צנות כותיס (לקמן דף נט.)

אפילו לר"מ אשה שאין לה וסת

מותרת לשמש צ"ח שצין נדה לנדה

לפי שהיא מסוקת מדמים מ"מ נריך

לגרשה דילמא מקלקלת ליה צשאר

יומי וכיון דאסור לקיימה אין לה

כתובה וכל זמן שלא גרשה מותר

לשמש צאותו י"א יוס ולאצא חנן דאית

לה כתובה היינו משום דמוותרת לשמש

צ"ח יוס כיון דחזיא לצאה אע"פ

שגורו חכמים עליו לגרשה לא תפסיד

צבך כתובתה: **אִיֶּךָ** הייתי יודע

שבך הוא. וא"ת והא כיון דאיינה

תוצעת כתובתה לא מצי להוציא לעו

כדלמר צפרק הצא על יצמתו (יבמות

דף סה.) גבי נשאת לשלישי ולה היו לה

צנים ונשאת לרביעי והיו לה צנים כו'

וקאמר אומרים לה שתיקומץ יפה לך

מדצורך שלא יוציא לעו ויאמר אילו

הייתי יודע כו' ופריך אי אינה שמקה

אנן מי שתיקין ומשני השתא הוא

דצריאת וי"ל דהכא צקל ע"י סממנים

תחזיר לוסתה ואיכא לעו טפי ולא דמי

לעקרה דאין לה רפואה צקל לצא ליד

צנים ומשמיא הוא דמסו לה והר"ר

שלמה מדריו"ש תריך דהכא איכא

למיחש דמתקנא וקבעה לה וסת כמו שהיה סמוך לגרושין דאילגאי

מילתא דצעוד שהיא תחתיו איצרית ולא השתא והכא לא שייך למפריך

אנן מי שתיקין כיון דלא שייך כאן לומר השתא הוא דאיצרית דכיון

שאומרים לו הוי יודע כו' תו ליכא לעו וכן לר"י צהשולט (גיטין דף מו:)

וש' גבי אילונית לא שייך למפריך אע"ג דאינו כ"ח חשש אילונית דודאי

אילונית אין לה רפואה ולא שייך השתא הוא דאיצרית דכיון שאומרים

לו הוי יודע מגרשה לגמרי י' אצלל אס תוצעת כתובתה יכול לומר

אדעתא דהכי לא גירשתיך וגבי נשאת לרביעי אין ז"ל הוי יודע דאינו

יכול להוציא לעו דאיכא למימר השתא הוא דאיצרית ואי לאו טעמא

דהשתא הוא דאיצרית אפילו לרבנן י' לא חיישינן לקלקול גבי אילונית

לא הוה שתיקין משום דכיון דכבר גרשה ראשון ושני ניכר שגס

השלישי שגרשה משום צנים מגרשה ואיכא לעו אי לאו טעמא דהשתא

הוא דאיצרית: **דְּמַרְתָּנִי** **הא** **לֹא מתני** **הא**. פירש רש"י רצ יהודה

דפסיק הלכה כר"ח דאיירי צעסוקה צטהרות לא מתני ההיא דר' אבא

צרי' ירמיה והקשה רש"י הא רצ יהודה גופיה אמר משמיה דשמואל

לא שנו אלא לטהרות ותיריך דהתס לא אשמועינן רצ יהודה אלא

לצבעלה לא צעיא דדיקה וא"ת והא מתני' גיש לה וסת אצל אין לה

וסת איכא למימר דאסורה כר"מ א"כ שמואל דלוקמא אפילו צאין

לה וסת משמע דסבר כר"ח צן אנטויגנוס וי"ל דמתני' משמע שפיר

גס צאין לה וסת וה"ק אפילו אותה שדיה שעתה משמשת צעדים

וב"ש שאין לה וסת וא"ת ואמאי לא משני הכא דחדא מכלל צחרתה

אימתר כדלעיל וי"ל דלעיל אינו צפירוש צצברי רצי אבא צר ירמיה

לצבעלה לא צעיא דדיקה ואף רצי אבא לא חילק לר' זירא צין יש לה

וסת לאין לה וסת צין טהרות לצבעלה משום דשמיע לה מכלל דרצ

יהודה לצבעלה לא צעיא דדיקה אצל הכא פירש צהדיא משמיה דשמואל

שמאי פרק ראשון נדה

סודני. תלמיד חכם על שס (תהלים כה) **סוד ה' ליראיו: לא.**

צעיא דדיקה דרי מצטרכא לה צדיקה מייגניא צאפיה. ד' ל"א מהו למעצד

כי הא מתניתא דלא צעיא דדיקה דליהו ס"ל צאין מן הדרך לאו דוקא

וכ"ש יושז צציתו. אמר ליה סודני רצ פפא מטייל שכר הוא כדלמר

צאזחו נשך (צ"מ דף קה.) שיכראי לא

פסיד ומטייל שכר נקרא סודני

כדלמרנין צעצרי פסחים (פסחים דף

קיג.) תמרי י' צחלווך צבי סודנא רהוט:

לא מייגניא צאפיה. צתמיה. אס אתה

מנצריה צדיקה והלא תמאס ותתגנה

צצניו: **דלמא אינוסו מחמירי אנפשיהו**.

ומנצריכס דדיקה לנשותיהן ומורים

לאחריס היתר כהילכתא דלוקיימנא

דלא צעיא דדיקה לפיכך שאל לנשותיהן

דאיהו נמי צעי לאחמורי כותמיהו.

לישנא אחריתא אינהו מחמירי אנפשיהו

ומורים דלריניה דדיקה להחמיר והס

אין מצריכין נשותיהן לצדוק ושינוש

הוא דלאו היינו מחמירי אנפשיהו אלא

מקייל אנפשיהו ומחמירי לאחריס

וחלילה לעשות כן: **ולא פירוש**. שאוכל

צעלה מנכסי מלוג שלה ולא אמרינן

כיון דאין לה כתובה הימנו אישתכח

דלאו אשתו היא וליהדר לה פיירי דאכל:

ולא מוונות. אס הלך למדינת היס

קודם שגרשה אין צית דין פוסקים לה

מוזנות מנכסיו: **ולא צלאום**. כגון אס

הכניסה לו צגדים צשומת כתובתה

ואלמרנין ככתובות (דף עט:) עיילא ליה

גלימא מכסי זה ואזיל עד דציל וו

כשמגרשה אע"ג שקאת הצלאות קיימינן

אין מחזירין לה: **צשני עדים**. צדינין:

עוטוס. אי חוזי: **תקנוה**. אי לא

חוזי: **אוי צענלא**. כדמפרש לקמן:

מוונות. תנאי כתובה הן את תהא

יתבא צציתי ומיתונא מנכסי' וצלאות

נמי משומת כתובה הן ששמו לה מה

שהיא מכנסת והוא מקבלן עליו לשלם

לכשימות או לכשיגרשה כמו שאנו

כותצין ודין נדויה דהנעלת ליה וכו':

וצניה מורים. הילכך אומרים לו הוי

יודע שהמגרש את אשתו משום וסת

לא יחזיר ואפילו היא חוזרת וקובעת

וטו לא מצי למימר אילו הייתי יודע

שכך כו' שהרי התרו צו וגמר צדעמו וגרשה והכי נמי אלמרנין גבי

מוציא את אשתו משום שס רע או משום דצר צמא' גיטין (דף מו.):

דצעי לאגצויה כצובסה. והכי קאמר ליה את אמרת אין לה כתובה

ואנא סצירה לי איז לו לצעלה שנחקר ממנו דודאי יש לה כתובה:

דמקלקלה **ניס**. את אמרת משמשת צעדים אוי לצעלה דדילמא לא

חזיא לפני תשמיס וחזיא צשעת תשמיס: **הא אמר שמואל חדא זימנא**.

כדמוציב ואזיל מדר' אבא צר ירמיה ומינה שמעינן דס"ל לשמואל

דעסוקה צטהרות צעיא דדיקה לצעלה ושאינה עסוקה צטהרות לא

צעיא דדיקה: **מאן דמסני הא לא מסני** **הא**. לעולם צעסוקה ודקשיא

לך תרמי למה לי רצ יהודה דמתני הא משמיה דשמואל לא מתני הא

דר' אבא ורצי אבא לא מתני הא דרצ יהודה. ואי קשיא הא רצ יהודה

נמי אמרה דלמר רצ יהודה לעיל י' א':] גבי מתני' דקתני לעיל וצשעה שהיא

עוברת לשמש את ציתה י'א.] ואמר רצ יהודה אמר שמואל לא שנו אלא

צעסוקה כו' לאו פירכא היא דרצ יהודה לא אשמועינן התס צעסוקה

מידי דמתמני' הוה שמעינן צין עסוקה צין אינה עסוקה ואתא רצ

יהודה למימר ואשמועינן משמיה דשמואל דשאינה עסוקה לא צעיא

דדיקה והכא אשמועינן דהלכה כר"ח וכאותה משנה דעסוקה צטהרות

צעיא דדיקה והכא עיקר. ואית דמפרשי כי האי לישנא והאמר שמואל

חדא זימנא לעיל ^(ה) דלוקיימנא למתני' דקתני משמשת צעדים צעסוקה

צטהרות מאן דמתני הא כו' לעולם צשאינה עסוקה ודקשיא לך

דרצי אבא צר ירמיה אבא דרצ יהודה לא תקשי אמוראי ינינהו

אליבא דשמואל וטועין דצבר דא"כ קשיא דרצ יהודה אלכר ציהודה

דהא איהו גופיה אמר דשאינה עסוקה לא צעיא דדיקה:

הדרן עלך שמאי אומר

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מאן דמתני

(ב) לעיל דאדוק למתני:

(ג) תוס' ד"ה אילו וכו'

אפילו לנכנן דלא חיישי

לקלקול גבי:

מוסף רש"י

סודני. ת"ח, ע"ש סוד ה'

ליראיו ל"א רצ פפא רמי

שכאס הוי, כדלמרנין

צפסחים (ק"ג) אי לאו

דרמא' שכרא לא אישמר,

וסודני מיקרי כדלמרנין התס

תמרי צאובלנך אצי סודנא

רהט, ואמאי קרו לה סודנא,

סוד נאה שמעשרת וגמילת

מקדים (מנחות עא. ובע"ז

שם, ברכות מו: ועי' פסחים שם).

בעסוקה כטהרות. אצל

לצעלה גרידא שאינה עסוקה

צטהרות לא (רע"ב א"א).

הדרן עלך **שמאי אומר**

מסורת הש"ס

^[1] נגלה דציל ולפיק חזי יסול וכו'.